

1084886-08.2020.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 38ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... em razão de falsa imputação de crime de furto pela ré, sua irmã, que originou a revista de sua residência por policiais militares e sua permanência em distrito policial por várias horas. Levar ao conhecimento da autoridade policial a ocorrência de crime não é ato passível de responsabilização civil, salvo se praticado com a intenção de prejudicar a pessoa acusada, ou se desprovido de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

38ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

1084886-08.2020.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1084886-08.2020.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Marissol Batista Sobrinho

Requerido:

Mauro Cava de Brito e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira

Vistos.

Marissol Batista Sobrinho ajuizou a presente Procedimento Comum Cível em face de Mauro Cava de Brito, Jose Roberto Silva, José Clarismunde de Oliveira Aguiar, José Carlos Guicho, Jorge Luiz Xavier, Ismar Jose Antonio, Gilberto Rodrigues Dourado, Genivaldo Aparecido Barrichello, Elisio Rodrigues de Souza, Cristiane do Nascimento, Cenise Monteiro de Moraes, Aurea Meire Barrence da Silva e Almir Munhoz alegando em síntese, que em síntese, que até o início do ano de 2017 era integrante da diretoria da SINTETEL - Sindicato dos Trabalhadores em Comunicações no Estado de São Paulo. Sustenta que, em razão de discordâncias de ordem política de condução da entidade sindical, passou a integrar o grupo de oposição à diretoria, integrada pelos réus. Afirmar que foi desligada do quadro de dirigentes sindicais, sem direito de defesa, e foi alvo de queixas-crime formuladas pelos réus. Alega que as ações penais privadas foram patrocinadas pela mesma advogada e possuíam teor quase idêntico, somente sendo alterados os nomes dos proponentes e feitos alguns ajustes quanto ao querelado. Sustenta ter suportado expressiva carga emocional de ver seu nome atrelado a ações penais, além de ter que contratar advogado, receber visita de oficial de justiça e ter que se deslocar até o fórum. Afirmar o cometimento de assédio moral e processual por parte dos réus. Alega o abuso do direito de ação dos réus, com a necessidade de indenização. Demanda os benefícios da justiça gratuita. Requer a total procedência da ação a fim de condenar os réus solidariamente ao

pagamento de indenização no valor de R\$50.000,00.

Decisão às fls. 1690 indefere o benefício da justiça gratuita.

O autor interpôs agravo de instrumento contra essa decisão, ao qual foi dado provimento.

Devidamente citados, os réus Almir, Aurea, Cristiane, Elísio, Eudes, Gilberto, Jorge e Mauro apresentaram contestação. Preliminarmente, impugnam a concessão da gratuidade de justiça. Negam a formação de litisconsórcio passivo pela individualidade das ações penais privadas. Requerem o reconhecimento da conexão existente entre a presente demanda e os processos nº 1084968-39.2020.8.26.0100 e 1084886-08.2020.8.26.0100. No mérito, afirmam que a autora nunca foi eleita para cargo sindical na SINTETEL, motivo pelo qual não pode alegar que foi destituída. Sustentam que promoveram ação penal privada contra a autora pelo “bombardeio” de publicações em redes sociais com o objetivo de incitar os trabalhadores da categoria contra seus pares. Alegam que as publicações ofenderam os réus por serem inverdades. Negam o abuso do direito de ação e o cometimento de qualquer ilícito, uma vez que não houve má-fé na propositura das ações penais. Negam a caracterização de dano moral e dever de indenizar. Afirmam a excessividade do pedido de indenização da autora. Sustentam a litigância de má-fé da autora. Demandam o acolhimento da preliminar. Requerem a improcedência da ação e a condenação por litigância de má-fé da autora.

Os réus José e Genilvado apresentaram defesa. Requereram os benefícios da gratuidade da justiça e impugnam a gratuidade da justiça concedida à autora. Arguíram vício da representação da autora e contestam a formação do litisconsórcio passivo. Defendem a existência de conexão e a ilegitimidade passiva dos réus. No mérito, afirmam que foram levados involuntariamente a promover a ação penal, negam o abuso do direito de litigar e sustentam a inexistência de danos morais indenizáveis. Requerem a condenação da autora nas penas da litigância de má-fé.

Cenise, citada, apresentou contestação. Em preliminar contestou a formação do litisconsórcio passivo. No mérito, sustenta que promoveu ação penal privada contra a autora pelo “bombardeio” de publicações em redes sociais com o objetivo de incitar os trabalhadores da categoria contra seus pares. Alega que as publicações a ofenderam por serem inverdades. Nega o abuso do direito de ação e o cometimento de qualquer ilícito, uma vez que não houve má-fé na propositura das ações penais. Nega a caracterização de dano moral e dever de indenizar. Afirma a excessividade do pedido de indenização da autora. Sustenta a litigância de má-fé da autora. Demanda o acolhimento da preliminar. Requer a improcedência da ação e a condenação por litigância de má-fé da autora.

Citado, o réu José Carlos deixou o prazo para apresentação de defesa decorrer in albis.

O corréu Ismar veio aos autos arguir a nulidade de citação e apresentou contestação.

Houve réplica.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

As preliminares não merecem prosperar.

A impugnação à concessão da gratuidade de justiça não merece ser acolhida, uma vez que o pedido já foi analisado e deferido em Agravo de Instrumento, e os réus não trouxeram elementos novos e suficientes para revogar esse benefício.

No caso, há a formação do litisconsórcio passivo facultativo, uma vez que há conexão pela causa de pedir entre os réus em face do autor, assim como definido no inciso I do art.113 do CPC:

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

(...)

I - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

Não há conexão entre esta demanda e os processos nº 1084968-39.2020.8.26.0100 e 1084886-08.2020.8.26.0100. Os fatos e os fundamentos das demandas são distintos. Tampouco há que se falar em ilegitimidade passiva de José e Genivaldo. A autora imputa a eles responsabilidade pelos danos descritos. É o quando basta para estabelecer sua pertinência subjetiva à lide. A efetiva prática de ilícito e

consequências daí decorrentes é matéria que diz com o mérito da demanda. Por fim, não há que se falar em nulidade de citação dos corréus Ismar e José Carlos, já que as cartas (fls. 1913 e 1914) foram recebidas na portaria dos condomínios pelo funcionário designado para tanto (art. 248, §4º do CPC). Anoto que a revelia de alguns dos réus não produz os efeitos do art. 344 do CPC, eis que diversos são os réus e a maioria apresentou defesa tempestiva. No mérito, improcede a demanda.

Afirma a autora que era integrante da diretoria do sindicato e que, em razão de discordâncias de ordem política de condução da entidade sindical, passou a integrar o grupo de oposição à diretoria, integrada pelos réus. Afirma que foi desligada do quadro de dirigentes sindicais, sem direito de defesa, e foi alvo de queixas-crime formuladas pelos réus. Afirma o cometimento de assédio moral e processual por parte dos réus. Alega o abuso do direito de ação dos réus, com a necessidade de indenização. Requer a condenação dos réus ao pagamento de indenização no valor de R\$50.000,00.

Os réus, por sua vez, alegam que a autora nunca foi eleita para cargo sindical na SINTETEL, motivo pelo qual não pode alegar que foi destituída. Sustentam que promoveram ação penal privada contra o autor pelo “bombardeio” de publicações em redes sociais. Negam o abuso do direito de ação e o cometimento de qualquer ilícito, uma vez que não houve má-fé na propositura das ações penais. Negam a existência de dano moral e dever de indenizar. Requerem a improcedência da ação e a condenação por litigância de má-fé da autora.

Pois bem.

É fato incontroverso que a autora representava a SINTETEL e que foi destituída de seu cargo. Os próprios réus afirmam esse fato em suas queixas-crime juntadas aos autos pelo autor às fls.24/141:

“A Querelada representava o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no estado de São Paulo, SINTETEL-SP, como delegado sindical na empresa ATENTO S/A até os meados de março do corrente ano.

Em função do descontentamento da entidade com o desempenho de sua representação junto aos trabalhadores o Querelado foi comunicado pela presente entidade de que não mais atuaria em nome desta, o que o deixou bastante descontente.” (fls. 24, 64, 285, 397, 584, 703, 769, 879, 949, 1053, 1195, 1328, 1450 e 1508)

Dessa forma, não procede a alegação dos réus de que a autora não foi destituída de seu cargo.

Em que pesem os transtornos e prejuízos sofridos pela autora, os réus não podem ser responsabilizados pelos fatos decorrentes do manejo de queixa-crime contra ela.

Explico.

Conforme entendimento da jurisprudência e da doutrina, somente é possível a responsabilização daquele que imputa crime à outrem quando sua conduta for imbuída de dolo e má-fé, ou se for desproporcional e leviana.

O ajuizamento de queixa-crime configura exercício regular de direito de qualquer cidadão, o que afasta a hipótese de ato ilícito, nos termos do art. 188, inciso I, CC.

Nesse sentido, destaco a lição de SERGIO CAVALIERI FILHO:

“Repetem-se com muita frequência ações de indenização por dano moral movidas por pessoas que, processadas penalmente, tiveram o inquérito arquivado ou foram absolvidas pela Justiça Criminal por falta de provas. Nessa questão tenho me posicionado, com base na melhor doutrina e correta jurisprudência, no sentido de só ser possível responsabilizar civilmente o informante de um crime à autoridade policial se tiver agido com dolo, má-fé, propósito de prejudicar, ou ainda se a comunicação for absolutamente infundada, leviana e irresponsável.

E assim é porque o direito e o ilícito são antíteses absolutas um exclui o outro: onde há ilícito não há direito; onde há direito não pode existir ilícito. Vem daí o princípio estampado no art. 188, I, do Código Civil que não considera ilícito o ato praticado no regular exercício de um direito. Nessa linha de princípio não gravita na órbita da ilicitude civil a mera indicação de alguém como suspeito da prática de um crime perante a autoridade competente, eis que a investigação de delitos e de

seus respectivos autores é permitida por lei, dentro de certos limites, em atenção a superiores interesses públicos. É dever moral e legal de todos levar ao conhecimento da autoridade competente a ocorrência de fato ilícito, mormente quando circunstâncias do evento autorizam supor a existência de crime".(Programa de Responsabilidade Civil, 7ª ed., São Paulo, Atlas, 2007, p. 82).

Sendo assim, imprescindível, portanto, a demonstração de abuso na conduta dos réus ou de sua efetiva intenção de imputar falsamente a prática de crime em detrimento da autora.

Dessa forma, mesmo tendo sido rejeitadas as queixas-crime, seu ajuizamento era direito dos réus, e não enseja indenização por danos morais quando não comprovada a má-fé no ato.

Nesse sentido, destaco o entendimento do STJ:

"Em princípio, não dá ensejo à responsabilização por danos morais o ato daquele que denuncia à autoridade policial atitude suspeita ou prática criminosa, porquanto tal constitui exercício regular de um direito do cidadão, ainda que, eventualmente, se verifique, mais tarde, que o acusado era inocente ou que os fatos não existiram". (REsp 1040096/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 22/02/2011)

"O STJ pacificou entendimento de que a apresentação de notícia-crime constitui, em regra, exercício regular de direito e, portanto, não sujeita o denunciante à responsabilização por danos materiais e morais sofridos pelo acusado, exceto nas hipóteses em que a má-fé ou culpa grave do delator contribuir para a imputação de crime não praticado pelo acusado". (EDcl no REsp 914.336/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 29/03/2010).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo segue o mesmo entendimento:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. Autor que alega ter sido vítima de danos morais em razão de falsa imputação de crime de furto pela ré, sua irmã, que originou a revista de sua residência por policiais militares e sua permanência em distrito policial por várias horas. Levar ao conhecimento da autoridade policial a ocorrência de crime não é ato passível de responsabilização civil, salvo se praticado com a intenção de prejudicar a pessoa acusada, ou se desprovido de fundamentação razoável. Ato que configura exercício regular de direito e que é do interesse da coletividade. Inexistência de dolo ou culpa. Inexistência de provas quanto à acusação leviana da ré. Ausência de elemento caracterizador da responsabilidade civil subjetiva de indenizar. Pretensão não acolhida. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 10116510820148260071 SP 1011651-08.2014.8.26.0071, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 29/01/2015, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2015)

DANO MORAL - Responsabilidade civil - Demandante que tem contra si queixa-crime, por conta de desentendimento quando da ruptura de contrato de trabalho -

Descabimento de indenização Exercício regular de direito que não autoriza a imposição de reparação, salvo na hipótese de haver dolo específico de macular a honra e causar transtorno à parte adversa Recurso improvido (TJSP, Apelação nº 994.04.025503-0, 7ª Câmara de Direito Privado, Rel. Álvaro Passos, j. 22/07/2010)

Cabe ao Estado fazer a mediação entre a acusação e os elementos concretos para decidir pela verossimilhança ou não das alegações da vítima. A demora do Judiciário na solução do processo não pode ser imputada aos réus, assim como o procedimento adotado pelas autoridades policiais e judiciárias.

Ao que se colhe dos autos, as queixas-crime já foram rejeitadas. Assim, em virtude da inexistência de provas inequívocas de má-fé, culpa ou dolo, a comunicação do crime e a indicação da autoria configuram exercício regular de direito, o que afasta a hipótese de ato ilícito, nos termos do art.188, inciso I, CC. Não há que se falar, portanto, em dever de indenizar.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da autora.

Atenta ao princípio da causalidade e razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a

IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

A execução dessas verbas obedecerá ao disposto no art. 98 do CPC, por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça.

Indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos corréus José Clarismunde e Genivaldo, eis que não demonstrada a incapacidade de arcar com os custos da demanda. Os réus auferem renda superior a 3 salários mínimos e, portanto, não podem ser considerados pobres para os fins pretendidos.

Em caso de recurso de apelação, ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010 §1º do CPC).

Após, subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

P.R.I.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA